

UMOWA NAJMU ZESTAWU POS

Zawarta dnia w Warszawie pomiędzy:

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka Akcyjna z siedzibą: 01-102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 64879, NIP 118-14-77-610, REGON 016107240, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 56 000 000 zł, zwaną dalej **eService**, reprezentowaną przez:

1. Marka Paradowskiego – Prezesa Zarządu
2. Joannę Seklecką – Wiceprezesa Zarządu

a

Z siedzibą:

zwanym dalej **Akceptantem**, reprezentowanym przez:

1.....

2.....

Niniejsza Umowa określa zasady najmu Zestawu POS oraz jego instalacji i serwisu w punktach handlowo-usługowych Akceptanta.

§ 1 Warunki najmu Zestawu POS

1. eService przekazuje Akceptantowi w odpłatne używanie następujące urządzenia służące do przyjmowania zapłaty przy użyciu kart płatniczych:
 - a) Zestaw POS w ilości sztuk za miesięczną opłatą zł/szt.
 - b) Zestaw POS w ilości sztuk za miesięczną opłatą zł/szt.
 - c) Zestaw POS w ilości sztuk za miesięczną opłatą zł/szt.
2. Akceptant deklaruje, iż będzie korzystał wyłącznie z Zestawów POS przekazanych przez eService. W związku z tym, opłaty za używanie Zestawów POS ustala się w preferencyjnej wysokości^a:
 - a) Zestaw POS w ilości sztuk za miesięczną opłatą zł/szt.
 - b) Zestaw POS w ilości sztuk za miesięczną opłatą zł/szt.
 - c) Zestaw POS w ilości sztuk za miesięczną opłatą zł/szt.
3. Opłata wymieniona powyżej naliczana będzie od miesiąca następującego po miesiącu instalacji Zestawu POS, do końca okresu obowiązywania niniejszej Umowy, z uwzględnieniem § 5 ust. 3
4. Wszelkie opłaty należne eService w związku z realizacją niniejszej Umowy, powiększone o obowiązujący podatek VAT, eService będzie potrącał z bieżących płatności na rzecz Akceptanta. W przypadku braku możliwości rozliczenia kwot należnych eService z bieżących płatności, Akceptant jest zobligowany do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
5. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały naliczone opłaty.
6. eService będzie świadczył na rzecz Akceptanta dodatkowe czynności, których wykaz wraz z wysokością opłaty należnej eService z tytułu ich wykonywania zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.
7. eService zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany opłaty za używanie Zestawu POS, opłat za dodatkowe usługi, wymienione w § 4 oraz Załącznika nr 1 do Umowy.
8. Zmiany, o których mowa w ust. 7, zaczną obowiązywać Akceptanta począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, nie wcześniej jednak niż po trzech tygodniach po wysłaniu Akceptantowi przez eService decyzji o zmianie.
9. W przypadku braku zgody Akceptanta na zmianę, Akceptant ma prawo rozwiązać Umowę w trybie określonym w § 5 ust.1 Umowy. Do czasu rozwiązania Umowy obowiązywać będą dotychczasowe warunki określone w Umowie lub warunki określone w doręczonej Akceptantowi decyzji o zmianie, jeśli weszła ona już w życie.

^a W przypadku wyboru przez Akceptanta preferencyjnej opłaty, należy wypełnić zapisy właściwego punktu a), b), c).

10. Deklaracja Akceptanta na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej.*

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

11. Deklaracja Akceptanta na otrzymywanie informacji handlowej w formie elektronicznej.*

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

§ 2 Prawne Warunki używania Zestawu POS

1. Akceptant zobowiązuje się przyjąć od eService do używania Zestaw POS, potwierdzając jego otrzymanie podpisem złożonym na Protokole Przekazania i Instalacji Zestawu POS dostarczonym przez eService wraz z każdym Zestawem POS lub unikalnym kodem PIN przekazanym Akceptantowi przez eService po rozpoczęciu współpracy.
2. Z chwilą wydania do momentu zwrotu do eService Zestawu POS, ryzyko jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przechodzi na Akceptanta.
3. Zestaw POS będzie używany wyłącznie w punkcie handlowo-usługowym Akceptanta wymienionym w Załączniku nr 2 do aktualnie obowiązującej Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych zawartej pomiędzy Akceptantem oraz PKO BP SA.
4. Akceptant zobowiązuje się niniejszym, że nie połączy bez uprzedniej zgody eService użytkowanego Zestawu POS z żadnym innym przedmiotem tak, że Zestaw POS stałby się jego częścią składową, ani nie dokona zmiany jego charakteru, przeznaczenia lub budowy.
5. Akceptant nie jest upoważniony do rozporządzania (przekazywania osobom trzecim), ani obciążania używanego Zestawu POS w jakikolwiek inny sposób.
6. W przypadku, gdy element Zestawu POS zostanie zniszczony lub uszkodzony w wyniku działania niezgodnego z zasadami zawartymi w niniejszej Umowie, Akceptant zostanie obciążony kosztami naprawy Zestawu POS.
7. Akceptant zobowiązany jest do zabezpieczenia Zestawu POS w sposób uniemożliwiający jego utratę. W przypadku utraty Zestawu POS Akceptant obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Policję oraz eService. Akceptant ponosi odpowiedzialność w przypadku utraty Zestawu POS w wyniku niezachowania należytej staranności.
8. W przypadku rozwiązania Umowy w całości lub w zakresie dotyczącym zmniejszenia liczby Zestawów POS, Akceptant jest zobowiązany do zwrotu użytkowanego Zestawu POS. Ostateczna weryfikacja uszkodzeń Zestawu POS będzie dokonywana przez eService. Akceptant odpowiada za uszkodzenia zaistniałe ze względu na niewłaściwe użytkowanie Zestawu POS, które eService stwierdzi podczas weryfikacji.
9. Jeśli Akceptant nie zwróci Zestawu POS:
 - a) w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy w całości lub w zakresie dotyczącym zmniejszenia liczby Zestawów POS, eService będzie mógł żądać od Akceptanta zapłaty opłaty za każdy dzień dodatkowego użytkowania Zestawu POS w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do Umowy;
 - b) w terminie 30 dni od daty rozwiązania Umowy w całości lub w zakresie dotyczącym zmniejszenia liczby Zestawów POS, eService uzna, iż Akceptant przyjął złożoną przez eService ofertę sprzedaży niezwróconego Zestawu POS oraz będzie uprawniony do wystawienia faktury na kwotę równą aktualnej wartości rynkowej nowego Zestawu POS tej klasy. Termin zapłaty za fakturę wynosi 14 dni od jej wystawienia przez eService.

§ 3 Techniczne Warunki Używania Zestawu POS

1. Akceptant zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego (24 godziny na dobę) zasilania elektrycznego Zestawu POS i urządzeń z nim współpracujących oraz zabezpieczenia gniazd energetycznych przed przepięciami energetycznymi. eService nie ponosi odpowiedzialności za szkody Akceptanta mogące wystąpić w związku z niedopełnieniem tego obowiązku.
2. Akceptant zobowiązuje się zapewnić w miejscach, w których zainstalowane będą Zestawy POS odpowiednią infrastrukturę telekomunikacyjną, w zależności od zastosowanej u Akceptanta konfiguracji Zestawu POS i ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nienależytej jakości tych mediów.
3. eService przekaze odpowiednio skonfigurowane Zestawy POS, uruchomi je oraz przeszkoli wskazanych przez Akceptanta pracowników punktów handlowo-usługowych, w zakresie obsługi Zestawów POS.
4. eService konfiguruje Zestawy POS zgodnie ze swymi wymogami, a także ma prawo do zmiany tej konfiguracji po uprzednim powiadomieniu Akceptanta, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zestawu POS. W tym celu Akceptant zobowiązuje się udostępniać Zestaw POS pracownikom eService na każde wezwanie.
5. eService uprawnione jest do wyboru Operatora telekomunikacyjnego zapewniającego łączność pomiędzy Zestawem POS oraz centrum autoryzacyjnym eService, na co Akceptant wyraża zgodę.

6. Akceptant odpowiada za otrzymane materiały i urządzenia oraz zobowiązuje się do wykorzystania ich zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Akceptant zobowiązany jest zaopatrywać się w papier do Zestawów POS zgodny z rekomendacją eService oraz dokonywać jego wymiany we własnym zakresie i na własny koszt. Ewentualne uszkodzenia Zestawu POS wynikające z wymiany bądź eksploatacji niewłaściwego papieru obciążają Akceptanta.
8. Za opłatą określoną w Załączniku nr 1 do Umowy eService może dostarczyć na żądanie Akceptanta papier do Zestawów POS. Wymiany papieru Akceptant dokonuje samodzielnie, zgodnie z instrukcją obsługi Zestawu POS.
9. Akceptant zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Centrum Obsługi Akceptanta eService o każdej awarii Zestawu POS. eService nie ponosi odpowiedzialności za szkody Akceptanta mogące wystąpić w związku z niedopełnieniem tego obowiązku.
10. W przypadku awarii Zestawu POS eService zobowiązany jest do jak najszybszej jego naprawy od momentu otrzymania zawiadomienia. Akceptant zobowiązany jest do udzielenia eService niezbędnej pomocy i/lub asysty w naprawie Zestawu POS.

§ 4 Dodatkowe usługi

eService wprowadza dodatkowe usługi^b:

1. Do Zestawów POS użytkowanych przez Akceptanta, eService wprowadza możliwość realizacji wydruku grafiki określonej przez Akceptanta na wydrukach z Zestawu POS. W związku z powyższym, z dniem..... miesięczna opłata za używanie wszystkich Zestawów POS zwiększa się ozł za każdy Zestaw POS.
2. Do Zestawów POS użytkowanych przez Akceptanta, eService wprowadza możliwość wykonywania działań matematycznych poprzez funkcję kalkulatora. W związku z powyższym, z dniem miesięczna opłata za używanie wszystkich Zestawów POS zwiększa się o zł za każdy Zestaw POS.
3. Do Zestawów POS użytkowanych przez Akceptanta, eService wprowadza możliwość dodania funkcji Tytuł Płatności polegającej na umieszczeniu na wydruku z Zestawu POS dowolnej informacji dodatkowej o płatności. W związku z powyższym, z dniem miesięczna opłata za używanie Zestawów POS zwiększa się o zł za każdy Zestaw POS. Listę punktów handlowo – usługowych z Zestawami POS realizującymi powyższą funkcję określa Załącznik nr 2 do Umowy.
4. Wprowadza się możliwość przekazywania Akceptantowi kwot należnych za wydane towary lub zrealizowane usługi na rzecz posiadaczy kart płatniczych pierwszą sesją rozliczeniową. W związku z powyższym, z dniem eService rozpocznie pobierać miesięczną opłatę w wysokości zł netto za wszystkie użytkowane Zestawy POS.
5. eService udostępnia Akceptantowi usługę przyjmowania zapłaty kartami płatniczymi w walucie innej niż PLN w cenie zł miesięcznie za każdy Zestaw POS z uruchomioną usługą.
6. eService udostępnia Akceptantowi dane transakcyjne poprzez serwis internetowy – Ekspres Informacji Finansowej (MUD) w cenie zł miesięcznie za wszystkie użytkowane Zestawy POS.
7. eService udostępni Akceptantowi usługę gwarantowanego czasu obsługi serwisowej w przypadku wystąpienia awarii Zestawu POS. Awaria zostanie usunięta w trybie telefonicznym lub w trybie wizyty Serwisanta w punkcie handlowo-usługowym Akceptanta. W związku z powyższym, z dniem eService rozpocznie pobieranie miesięcznej opłaty za każdy użytkowany Zestaw POS. Wysokość opłaty jest ustalona w zależności od dokonanej poniżej wyboru określonych parametrów czasowych:

Wybór Akceptanta*	Nazwa pakietu	Czas reakcji – czas od momentu zgłoszenia przez Akceptanta do momentu podjęcia telefonicznej próby usunięcia awarii	Czas usunięcia awarii – czas od zakończenia telefonicznej próby usunięcia awarii do wizyty Serwisanta	Opłata miesięczna za każdy Zestaw POS
	Prestiż	2h	do 6h	30,00 zł
	Komfort	6h	do 24h	10,00 zł
	Ekonomiczny	8h	do 48 h	zł

* należy zakreślić tylko jeden wybrany pakiet

^b W przypadku wyboru przez Akceptanta jednej z dodatkowych usług, należy wypełnić właściwe zapisy w ust. 1-7. W przypadku rezygnacji Akceptanta z dodatkowej usługi należy wykreślić puste pola.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. Zmniejszenie przez Akceptanta liczby użytkowanych Zestawów POS następuje w trybie ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wcześniejszy zwrot Zestawów POS przez Akceptanta, nie zwalnia go z ponoszenia na rzecz eService stosownych opłat, określonych w niniejszej Umowie.
4. eService ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
 - a) naruszenia przez Akceptanta warunków Umowy;
 - b) rozwiązania Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych zawartej pomiędzy Akceptantem a PKO BP S.A.
5. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i przesłania listem poleconym, bądź doręczenia za potwierdzeniem odbioru do siedziby drugiej strony. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia dostarczenia wypowiedzenia do siedziby eService.
6. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem miesięcy, licząc od daty instalacji Zestawu POS:
 - a) przez Akceptanta - w zakresie dotyczącym zmniejszenia liczby użytkowanych Zestawów POS;
 - b) przez Akceptanta - w trybie określonym w § 1 ust. 9 oraz § 5 ust. 1 Umowy;
 - c) przez eService – w trybie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu;
 eService ma prawo do obciążenia Akceptanta opłatą logistyczno-deinstalacyjną, określoną w Załączniku nr 1 do Umowy za każdy zdeinstalowany Zestaw POS.
7. W przypadku stwierdzenia przez eService postępowania Akceptanta niezgodnego z deklaracją wyrażoną w § 1 ust. 2 Umowy, eService będzie uprawniony do dokonania korekty faktur już wystawionych o kwotę stanowiącą różnicę opłat określonych w § 1 ust. 1 i 2 oraz rozpocznie naliczanie opłat w wysokości określonej w § 1 ust. 1 Umowy.
8. eService ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy jedynie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie wystąpiło z jego winy umyślnej.
9. Akceptant zobowiązuje się do informowania eService o wszystkich zmianach dotyczących prowadzonej działalności, a w szczególności o zmianie: siedziby, miejsca prowadzenia działalności, formy prawnej prowadzonej działalności, zaprzestania działalności, numeru konta bankowego, nazwy, profilu działalności. Informacja ta wymaga zachowania formy pisemnej i musi być dostarczona do siedziby eService lub przesłana listem poleconym w ciągu 14 dni przed datą zaistnienia zmiany. eService zobowiązuje się do uwzględnienia wszelkich zmian z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po dniu otrzymania przez eService zawiadomienia.
10. W przypadku nie podania przez Akceptanta nowych danych adresowych, korespondencję kierowaną na ostatni wskazany przez Akceptanta adres uważa się za doręczoną.
11. Sędem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby eService.
12. Jeżeli jakieś postanowienia Umowy są lub okażą się nieważne lub bezskuteczne nie powoduje to nieważności całej Umowy. W miejsce tych postanowień strony podejmą uregulowania odpowiadające ich woli i celowi Umowy.
13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
14. Umowa wchodzi w życie z dniem instalacji pierwszego Zestawu POS.
15. Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe uregulowania stron w przedmiocie przez nią obejmowanym.
16. Popisem pod niniejszą Umową Akceptant potwierdza, że zapoznał się z treścią Umowy oraz Załącznikami stanowiącymi integralną jej część.

Za Akceptanta

Za eService

.....

Marek Paradowski
Prezes Zarządu

Joanna Seklecka
Wiceprezes Zarządu

Potwierdzam umocowanie osoby składającej podpis w imieniu Akceptanta, jej tożsamość oraz że postanowienia obu egzemplarzy Umowy zawarte w § 1, 4 i w Załączniku nr 1 do Umowy są tożsame.

--	--	--	--	--

Nr sprzedażowy PH

Podpis PH

Załącznik nr 1. Tabela Opłat za Dodatkowe Usługi

Lp.	Nazwa opłaty	Jednostka opłaty/sposób	Kwota opłaty netto
1.	Opłata za obsługę i wysyłkę Noty Korygującej do faktury wynikającej z umowy zawartej przez Akceptanta z eService lub PKO BP SA - w przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia o zmianie danych Akceptanta	Opłata za 1 dokument	3 zł
2.	Opłata za przygotowanie i wysyłkę duplikatu faktury wynikającej z umowy zawartej przez Akceptanta z eService lub PKO BP SA	Opłata za 1 dokument	5 zł
3.	Opłata za przygotowanie i wysyłkę duplikatu umowy zawartej przez Akceptanta z eService lub PKO BP SA	Opłata za 1 dokument	5 zł
4.	Opłata za sporządzenie na życzenie Akceptanta jednodniowego zestawienia transakcji ze wskazanego Zestawu POS	Opłata za 1 dokument	 zł
5.	Opłata za przygotowanie potwierdzenia wykonania przelewu na r zecz Akceptanta	Opłata za 1 dokument	 zł
6.	Opłata za opóźnienie w zwrocie Zestawu POS do eService	Opłata za 1 dzień opóźnienia	10 zł
7.	Opłata za procesowanie i wysłanie monitu pisemnego dotyczącego należności	Opłata za 1 dokument	20 zł
8.	Opłata za dostarczenie papieru do Zestawu POS – 10 rolek	Opłata za 10 rolek	 zł
9.	Opłata za obsługę reklamacji Akceptanta dotyczącą: obciążenia w związku z błędem kasjerskim (np. prośba o dociągnięcie konta okaziciela karty lub zwrot środków na konto okaziciela karty w związku z dokonaniem przez kasjera transakcji na błędnej kwotę)	Opłata za zgłoszoną reklamację dot. 1 transakcji	35 zł
10.	Opłata za sporządzenie na życzenie Akceptanta miesięcznego zestawienia transakcji ze wskazanego Zestawu POS	Opłata za 1 dokument	 zł
11.	Opłata za zmianę wzoru wydruku grafiki na dowodzie sprzedaży na życzenie Akceptanta	Opłata za 1 Zestaw POS	 zł
12.	Opłata za obsługę reklamacji banku posiadacza karty, jeśli reklamacja jest wynikiem niezachowania postanowień umowy zawartej pomiędzy Akceptantem oraz PKO BP SA (m.in. niedostarczenie wydruku z Zestawu na prośbę eService)	Opłata za zgłoszoną reklamację dot. 1 transakcji	85 zł
13.	Opłata za instalację Zestawu POS	Opłata za 1 Zestaw POS	 zł
14.	Opłata za instalację koncentratora GPRS do Zestawu POS	Opłata za 1 koncentrator GPRS	 zł
15.	Opłata logistyczno-deinstalacyjna za każdy Zestaw POS zgodnie z § 5 ust. 6 Umowy	Opłata za 1 Zestaw POS	300 zł
16.	Opłata za przygotowanie niestandardowego zestawienia danych na życzenie Akceptanta	Opłata za 1 raport	Ustalona indywidualnie.
17.	Opłata za uruchomienie funkcjonalności przyjmowania zapłaty kartami płatniczymi w walucie innej niż PLN	Opłata za 1 Zestaw POS	 zł
18.	Opłata za jednorazową usługę gwarantowanego czasu obsługi serwisowej. Awaria zostanie usunięta w trybie telefonicznym w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Akceptanta oraz w trybie wizyty Serwisanta w punkcie handlowo-usługowym Akceptanta w ciągu 6 godzin od momentu zakończenia telefonicznej próby usunięcia awarii, jeśli próba ta okaże się nieskuteczna. Usługa realizowana jest na wyraźne zlecenie Akceptanta.	Opłata za 1 zlecenie usunięcia awarii Zestawu POS	250 zł
19.	Opłata za jednorazową usługę gwarantowanego czasu obsługi serwisowej. Awaria zostanie usunięta w trybie telefonicznym w ciągu 6 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Akceptanta oraz w trybie wizyty Serwisanta w punkcie handlowo-usługowym Akceptanta w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia telefonicznej próby usunięcia awarii, jeśli próba ta okaże się nieskuteczna. Usługa realizowana jest na wyraźne zlecenie Akceptanta.	Opłata za 1 zlecenie usunięcia awarii Zestawu POS	150 zł

Załącznik nr 2 – Lista punktów handlowo – usługowych z Zestawami POS realizującymi funkcję Tytuł płatności

Nr	Pełna nazwa punktu	Ulica i nr domu /Miejscowość /Kod
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		